

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה טור פז

פ/25/100

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – קווי פעולה של חברה ממשלתית), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 4 1. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975¹, בסעיף 4, בסופו יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), מקום מושבה של חברת ממשלתית יהיה בירושלים."

דברי הסבר

חיזוק העיר ירושלים בירת ישראל הוא אינטרס לאומי ראשון במעלה, כפי שבא לידי ביטוי בחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל הקובע שהעיר ירושלים היא מקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה, ובית המשפט העליון, ושעל ממשלות ישראל לשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה.

ברוח חוק זה, התקבלה בשנת 2007 החלטה 1661 של הממשלה ה-31, לפיה היחידות הארציות של הממשלה – אלו הם משרדי הממשלה הפועלים ברמה הארצית, יועברו לעיר ירושלים. בנוסף, במסגרת החלטה 1661 הוטלה על רשות החברות הממשלתיות המשימה לבחון כיצד ניתן לעודד חברות ממשלתיות לעבור לעיר ירושלים.

לפי חוק החברות הממשלתיות, חברה ממשלתית היא חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית ממספר חברי מועצת המנהלים שלה הם בידי המדינה לבדה, או בידי חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית. על פי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נכון לחודש מאי 2020 ישנן כ-68 חברות ממשלתיות פעילות (מהן 4 עמותות), 15 חברות בת ממשלתיות, ו-13 חברות מעורבות. בשנת 2018 חברות אלה העסיקו ביחד כ-53 אלף עובדים. למרות האופן בו חיזוק העיר ירושלים בא לידי ביטוי בחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל ובהחלטות ממשלת ישראל לדורותיהן, נכון לדצמבר 2016, המטה הראשי של רק עשר חברות ממשלתיות ממוקם בירושלים, והן מעסיקות יחד כ-700 עובדים. העיר ירושלים היא אמנם העיר הגדולה במדינת ישראל מבחינת גודל אוכלוסייה, ומנתה בסוף שנת 2019 כ-936 אלף תושבים, אך סובלת משיעור הגירה שלילי, ונמנית על אשכול חברתי-כלכלי 2 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לשנת 2019. נוכחות רבה יותר לגופי הממשלה בעיר יכולה לייצר

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

השפעות חיוביות על כלכלת העיר ירושלים שכן אלו יבואו לידי ביטוי בהגדלת ההיצע של תעסוקה איכותית, פיתוח תשתיות, ויצירת מקומות עבודה חדשים ונוספים שהם ספקי שירותים לחברות הממשלתיות השונות ולעובדיהם. לכן, ברוח האמור בחוק-יסוד ירושלים: בירת ישראל, והחלטות הממשלה שהתקבלו בנושא, מוצע בהצעת חוק זו לתקן את חוק החברות הממשלתיות, כך שייקבע כי מיקומה של חברה ממשלתית בעיר ירושלים ייכלל בקווי הפעולה של חברה ממשלתית, וזאת כסייג לכלל המנחה הקבוע בחוק לפיו חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל פיהם נוהגת לפעול חברה לא-ממשלתית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה טור פז (2301/24/פ) ועל ידי חבר הכנסת יעקב מרגי (3302/24/פ).
הצעת החוק זהה לפ/3302/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)